9/06/202 תאריך: _____, 2022

לכבוד:

<u>במחשבה תחילה בע"מ</u>

א.נ.,

הריני לאשר בזאת את מינויך כנאמן ("**הנאמן**") בשם השותף המוגבל החתום מטה, אר. אי. איי. יו. אס.איי. 1 שותפות מוגבלת (או כל שם אחר לשותפות שיאושר ע"י רשם השותפויות) ("**השותפות**", ו"**הנהנה**", בהתאמה).

להלן ההוראות החלות עליך בתפקידך כנאמן:

1. עליך להירשם ברשם השותפויות הישראלי כמחזיק בנאמנות בחלקו של הנהנה בשותפות.
2. אף על פי שאחזקותיו של הנהנה בשותפות ירשמו תחת שמך, זכויותיו וחובותיו של הנהנה כשותף מוגבל בשותפות תחת הסכם השותפות או כל הסכם אחר, יועברו על ידך לנהנה באופן מיידי בעת דרישה בכתב מצידו של הנהנה. שיעור אחזקותיו של הנהנה בשותפות מצוין ב<u>**נספח א'**</u>. לאחר ההעברה הנ"ל, לא תהיה בעל כל זכות או חובה של שותף מוגבל, בין אם תחת הסכם השותפות ובין אם תחת כל הסכם אחר ביחס לזכויותיו של הנהנה, והנהנה ייחשב, לכל דבר ועניין, כשותף מוגבל בשותפות המחזיק בזכויות כאמור.
3. הנהנה מורה בזאת לנאמן, בהוראה בלתי חוזרת, לחתום בשמו ועבורו על הסכם השותפות (רצ"ב **כנספח ב'**) ועל כל הסכם אחר לו השותפות תהיה צד, תוך ציון הנאמנות.
4. לא תישא באחריות אישית לכל פעולה שתבוצע או לא תבוצע על ידך בתפקידך כנאמן של הנהנה, ככל שזו בוצעה בתום לב, וכן כל פעולה ומחדל שיבוצעו על ידך בהתאם לייעוץ שהתקבל מעורכי דינך תהווה ראיה מכרעת לתום לב כאמור. החתום מטה מסכים לשפות ולפטור אותך מכל אחריות בגין כל הפסדים, נזקים והוצאות (לרבות שכר טרחה סביר של עורך דין) שתיטול על עצמך במסגרת ביצוע תפקידך כנאמן בתום לב.
5. זכויותיו של הנהנה כשותף מוגבל יועברו לנהנה, כמפורט ב<u>**נספח א'**</u>, בהתאם להוראות בכתב שיינתנו לך על-ידי הנהנה. עם ההעברה, ההסדר המפורט במכתב זה יבוא אל קיצו.
6. חובותיך להלן נתונות לשינוי, תיקון, התאמה או ביטול באמצעות הוראה בכתב חתומה על-ידי כל הצדדים למכתב זה בלבד.
7. מכתב זה ישמש לטובתו של הנהנה, יורשיו ומורשיו.
8. הנהנה מבין כי אינו משקיע מהותי בשותפות וכי אין לו כל הסמכות לנהל את עסקי השותפות או את עסקי כל גוף אחר איתו השותפות מתקשרת בהסכם. כמו כן, הנהנה מבין כי לא תהיה לו כל סמכות לנהל את כספי השותפות או את כספי כל גוף אחר בו השותפות תהיה בעלת מניות או ענין, אשר יתקבלו מכל הסכם שהוא או מכל פעילות שהיא.

בכבוד רב,

_____

[הנהנה]

תמר מרש

הוסכם על ידי:

_____

במחשבה תחילה בע"מ

שם: תמר גרוס

במחשבה תחילה בע"מ
ח.פ 513957241
תל-אביב. רח' נקר 7 6969368

תפקיד: _____

נספח א'

פרטי נהנה 1:

תמר	מרש	MARASH	TAMAR
שם פרטי	שם משפחה	Surname	Given Name
028819928	41 Middleway 1	Kingdom, LONDON NW	tamar@marash.net
ת.ז.	כתובת	עיר ומיקוד	כתובת דוא"ל

ITIN:	

פרטי נהנה 2:

שם פרטי	שם משפחה	Surname	Given Name
ת.ז.	כתובת	עיר ומיקוד	כתובת דוא"ל

ITIN:	

פרטי ההשקעה:

20	500,000	$	
מס' יחידות השקעה	סכום השקעה	מטבע	% מהסכום הכולל

פרטי חשבון בנק לקבלת תקבולים:

מספר חשבון בנק	סניף	בנק	שם חשבון הבנק

IBAN:	GB35BLIC40625736167003

חתימות:

נהנה 1	תאריך	נהנה 2	תאריך

הסכם הקמת שותפות מוגבלת

שנערך ונחתם בהרצליה ביום __ לחודש מאי, 2022

בין: **במחשבה תחילה בע"מ, ח.פ. 51-395724-1**
שכתובתה מאיר נקר 7, תל אביב
(להלן: "**השותף המוגבל**")

מצד אחד;

לבין: **יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ, ח.פ. 51-520772-8**
שכתובתה המנופים 8, הרצליה
(להלן: "**השותפה הכללית**")

מצד שני;

בעניין **שותפות ביסוד בשם: "אר. אי. איי. יו. אס.איי. 1 שותפות מוגבלת"**
(או כל שם אחר שיאושר ע"י רשם השותפויות) (להלן: "**השותפות**")

הואיל: והצדדים מעוניינים לייסד שותפות מוגבלת אשר תעסוק ברכישת זכויות, הקמה ותפעול של שדה סולארי בטקסס, ארצות הברית;

והואיל **והשותף המוגבל משמש כנאמן עבור נהנים אשר פרטיהם יועברו לשותפות עם החתימה על הסכם זה (להלן: "הנהנים")**

והואיל: וברצון הצדדים כאן להסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי זכויות בשותפות, הכול בכפוף להוראות הסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **מבוא פרשנות והגדרות**

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות ההסכם.

1.3. הוראה ו/או ביטוי בלשון יחיד יכלול גם לשון רבים ולהפך, הוראה ו/או ביטוי בלשון נקבה יכלול גם לשון זכר ולהפך והתייחסות לאדם יכלול גם תאגיד ולהפך.

2. **מטרת ההסכם - הקמת השותפות**

2.1. מטרת הסכם זה הינה להקים את השותפות, לקבוע, לעגן ולהסדיר את מערכת היחסים המשפטיים שבין הצדדים כבעלי הזכויות בשותפות, בכל הקשור לאחזקותיהם בהון השותפות, השקעות בפעילות השותפות וניהולה.

2.2. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לעשות את כל הנדרש לשם הקמתה של שותפות שתירשם כשותפות מוגבלת.

2.3. לצורך הקמת השותפות, חותמים הצדדים במעמד חתימת הסכם זה על כל מסמכי ההתאגדות של השותפות הנדרשים על פי חוק ועל כל מסמך אחר אשר נחוץ לשם רישומה של השותפות כדין

והמבוסס על הסכם זה.

2.4. כל אחד מן הצדדים להסכם זה, מצהיר ומתחייב כי --

2.4.1. הוא מבין היטב את מהותה של השותפות, את מטרתה, את הסיכונים הגלומים בה ואת התחייבויותיו על פי הסכם זה; והינו בעל הניסיון והיכולת הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.4.2. ידוע לו כי אין כל ביטחון כי הפרויקטים בו השותפות תיקח חלק, יובילו לרווח כזה או אחר ו/או כי לא יגרמו למי מהצדדים הפסדים כלשהם.

2.4.3. אין לו כל מניעה ו/או מגבלה, בין על פי כל דין ובין על פי הסכם, להתקשר בהסכם זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראותיו והוא קיבל את כל האישורים הדרושים לשם כך, ככל שדרושים אישורים כאמור.

2.4.4. לא ידוע לו על כל גורם, נסיבה, אירוע או כל דבר אחר העלולים למנוע ממנו לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.4.5. חתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינם כפופים וכן אינם עומדים בסתירה לכל זכות, מכל סוג שהוא, של צד שלישי כלשהו ו/או לכל הסכם.

2.4.6. חתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינם טעונים הסכמה או אישור של צד שלישי כלשהו.

2.5. **<u>שם, כתובת השותפות ותקופת השותפות</u>**

2.5.1. שם השותפות יהיה " **אר. אי. איי. יו. אס.איי. 1 שותפות מוגבלת**" ו/או כל שם אחר שיוסכם על דעת הצדדים ושיאושר על ידי רשם השותפויות.

2.5.2. משרדה הרשום של השותפות יהיה משרדי השותפה הכללית ברח' המנופים 8, בהרצליה.

2.6. **<u>תקופת השותפות</u>**

2.6.1. אלא אם יוחלט אחרת על ידי השותף המוגבל ו/או הנהנים באסיפה כללית, תקופת השותפות תהיה עד 10 שנים ממועד הקמת השותפות על ידי רשם השותפויות.

2.6.2. עם סיום תקופת השותפות כמפורט בסעיף 2.6.1 לעיל ו/או קבלת מלוא כספי ההשקעה נשוא שותפות זו על פירותיה, <u>המוקדם מבניהם</u>, תפעל השותפה הכללית להביא לסיומה של השותפות באופן המהיר והיעיל ביותר, בין אם בדרך של פירוקה ובין אם בכל דרך חוקית אחרת. במסגרת זו, תפעל השותפה הכללית למילוי כל התחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים ולאחר מכן לחלוקת רווחי השותפות וכן לחלוקת נכסי השותפות לשותף המוגבל ו/או לנהנים.

2.6.3. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי סיומה של השותפות יהיה אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה. על אף האמור בסעיף 41 לפקודת השותפויות, הצדדים מסכימים בזאת במפורש כי אף אחד מן השותפים ו/או הנהנים לא יהא זכאי להביא לפירוקה או לסיומה של השותפות שלא בהתאם להוראות הסכם זה.

כן מוסכם, כי בהתאם לאמור בסעיף 64(א) ועל אף האמור בסעיף 42 לפקודת השותפויות, פטירת שותף או היותו פושט רגל או חדל פירעון לא יביאו לפירוק/ סיום השותפות.

3. **הון השותפות וזכויות השותפים**

3.1. הון השותפות הראשוני יושקע על ידי השותף המוגבל ויעמוד על 10 ₪.

3.2. השותפות תאפשר לשותף המוגבל להשקיע סכומים נוספים בסך מצטבר של עד 45 מיליון דולר ארה"ב (בתוספת מרכיב ההוצאות כמוגדר מטה) (להלן - "**הון השותפות**") אשר יחולקו כדלהלן:

3.2.1. השותף המוגבל (עבור, למען הסר ספק, הנהנים) 99.99% מהון השותפות.

3.2.2. השותפה הכללית - 0.01 % מהון השותפות.

3.3. כל אחד מהנהנים יהיה זכאי, בהתאם לחלקו היחסי בהון השותפות אשר יועמד על ידי הנהנים, לרווחי השותפות ולחלק יחסי בנכסיה וזכויותיה של השותפות עם פירוקה. כמו כן, השותף המוגבל ו/או הנהנים יהיו זכאים להשתתף ולהצביע באספות הכלליות של השותפות.

3.4. חבות השותפים המוגבלים ו/או הנהנים בחיובי השותפות, ובכלל זה- בהפסדי השותפות ובחבויות השותפות מכל סוג שהוא לרבות אחריות כלפי צדדים שלישיים כלשהם, תהיה מוגבלת לסכום ההשקעה בהון שכל אחד מהשותף המוגבל ו/או הנהנים, יתחייב להעמיד לשותפות כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

3.5. חבות השותפה הכללית בחיובי השותפות תהיה ללא הגבלה.

3.6. על אף האמור בסעיף 39 לפקודת השותפויות, שותפות השותפים בשותפות (הן השותף המוגבל, הן השותפה הכללית והן הנהנים), לא תגביל אותם בכל צורה שהיא לעסוק בכל עיסוק שהוא לרבות - בעסקים הדומים ו/או המתחרים בעסקי השותפות.

4. **מטרות השותפות**

מטרות השותפות הינן בראש וראשונה המטרות המפורטות במבוא דלעיל וכן כל מטרה שהשותפה הכללית תמצא לנכון להציע לשותף המוגבל ו/או הנהנים ותקבל הסכמתם באסיפה הכללית.

5. **אסיפת שותפים**

5.1. החלטות באסיפת שותפים ו/או נהנים יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה, בין בעצמם ובין באמצעות שליח, מלבד החלטות הטעונות רוב מיוחס על פי הוראות הסכם זה.

5.2. לכל שותף יהיה בכל אסיפת שותפים ו/או נהנים מספר קולות השווה למכפלה של חלקו היחסי בהון השותפות כפול 100.

5.3. אסיפת השותפים תהיה מוסמכת לקבל החלטות בכל נושא המסור לה על פי הסכם זה בהחלטה פה אחד של כל השותפים כמפורט להלן:

5.3.1. עסקאות של השותפות עם בעלי עניין.

5.3.2. החלטות על גיוס הון מהשותפים (בין בדרך של הזרמת הון, הלוואות בעלים, וכו') מעבר לסכומים להם התחייבו השותפים להזרים לשותפות כאמור בהסכם זה.

5.3.3. החלטות הנוגעות לשינוי מבני של השותפות לרבות מיזוג, ארגון מחדש וכיו"ב.

5.3.4. כל פעולה שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות.

5.3.5. כל עניין אחר שיועבר לאסיפת בעלי המניות על ידי השותפה הכללית.

6. **ניהול השותפות**

השותפה הכללית תנהל את השותפות ותקבע את מדיניות השותפות, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה והכל במסגרת מטרות השותפות כמפורט בהסכם זה. לשותפה הכללית תהיינה כל סמכויות הניהול השוטף של השותפות והיא תהיה רשאית לקבל החלטות בכל נושא ועניין, למעט בנושאים שנמסרו על פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, לאסיפה הכללית של השותפות.

השותפה הכללית תקבל עבור השותפות את כל הדיווחים השוטפים משותפויות הבת וחברות הבת ותעביר את הדיווחים לשותף המוגבל ו/או הנהנים.

6.1. **סמכויות השותפה הכללית**

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החלטות בעניינים הבאים יהיו בתחומי סמכותה הבלעדית של השותפה הכללית:

6.1.1. אישור תכניות עסקיות, לרבות תקציב שנתי.

6.1.2. אישור או דחיית נכסים פוטנציאליים להשקעה שיוצעו לשותף הכללי.

6.1.3. התקשרויות בהסכמי מימון ומתן אשראי לשם כך, לרבות תנאי האשראי והביטחונות שיינתנו.

6.1.4. קביעת המבנה הארגוני.

6.1.5. הקצאת זכויות מכל סוג שהוא של השותפות, או הענקת זכות מוחלטת, מותנית או עתידית לרכישת זכויות כאמור וכן הכנסת שותפים חדשים בכל דרך שהיא בשותפות, אך הכול בכפוף להוראות הסכם זה ביחס לעבירות הזכויות בשותפות.

6.1.6. אישורם של הדוחות הכספיים.

6.1.7. החלטה על חלוקת רווחים.

6.1.8. מימוש נכסים והחזקות.

6.1.9. נקיטת הליך משפטי, כתובע, לרבות בבוררות וכן מינוי יועץ משפטי לשותפות ו/או בא כוח לשותפות לעניין מסוים או בדרך כלל.

6.1.10. מינוי בעלי תפקידים לניהול השוטף של השותפות.

6.1.11. עריכת פוליסת ביטוח נושאי משרה בשותפות ועריכת שינויים בפוליסה כאמור.

6.2 כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית של השותף המוגבל ו/או הנהנים בשותפות בהחלטה פה אחד, חתימת מי שמוסמך לחייב בחתימתו את השותפה הכללית בצירוף חותמת השותפות תחייב את השותפות לכל דבר ועניין.

6.4. 6.3 השותפות תבטח את בעלי התפקידים בשותפות בביטוח אחריות דירקטורים בהיקף ובתנאים כפי שייקבע על ידי השותפה הכללית.

6.5. 6.4 בתמורה לניהול השותפות תהיה השותפה הכללית זכאית לדמי הצלחה בהיקף של 5% מתשואת ה-IRR של הפרויקט, מעל משוכה של 7% IRR, עם מנגנון "קאטש- אפ".

7. **ספרי חשבונות, מסמכים אחרים ודוחות**

7.1. השותפות תנהל ספרי חשבונות לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי השותפות ובהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים ועל פי כל דין.

7.2. ספרי החשבונות, המכתבים, הניירות והמסמכים השייכים לשותפות או נוגעים לענייניה ישמרו במקום העסקים העיקרי של השותפות, וכל צד להסכם זה יוכל בכל עת לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם, בעצמו או על ידי נציג מטעמו שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין.

7.3. השותפה הכללית תמסור לשותפים באופן שוטף וסדיר דו"חות תקופתיים שיסקרו את הנושאים המהותיים לתקופה הנסקרת בקשר לשותפות ובין היתר: התקדמות בתהליכי התכנון והבנייה, חוזים שנחתמו, תביעות משפטיות.

8. **מימון פעילות השותפות והוצאות עסקה**

8.1. ככל שתידרש העמדת הון נוסף (מעבר ל 45 מ דולר?), מתחייבים השותף המוגבל ו/או הנהנים להעמיד את ההון הנדרש לשותפות בהתאם לחלקם בהון השותפות.

8.2. ההון הנוסף יישא ריבית כפי שתיקבע על ידי השותפה הכללית ובהתאם להוראות הדין ויוחזר על ידי השותפות לשותפים המלווים במועד שייקבע על ידי השותפה הכללית.

8.3. לצורך מימון חלקה של השותפות וההוצאות הנלוות (כולל למען הסר ספק, מרכיב ההוצאות)

בגין העמדת ההשקעה לצורך מימון הפרויקטים, מתחייב השותף המוגבל ו/או הנהנים להעמיד סך של עד 45 מיליון דולר ארה"ב (לא כולל מרכיב ההוצאות). הכספים הנ"ל יוזרמו במועדים כפי שייקבעו על ידי השותפה הכללית.

8.4. במידה ואחד הנהנים לא יעמיד את חלקו בהון הנוסף במועד בו אותו צד היה צריך להעמיד את חלקו בהון הנוסף על פי החלטת השותפה הכללית (להלן: "**הצד המתנגד**"), יהיו רשאים הנהנים האחרים או מי מהם, לאחר שחלפו לפחות 15 ימים מהמועד בו היה ההון הנוסף אמור להיות מועמד על ידי הצד המתנגד, להעמיד לשותפות את ההון הנוסף הנדרש להעמדה על ידי הצד המתנגד (להלן: "**ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד**").

8.5. הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הקצאת הזכויות בשותפות לצד אשר העמיד את ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד. דילול חלקו של הצד המתנגד על-פי סעיף זה יתבצע רק לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שהועמד ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד על ידי מי מהשותפים, ובתנאי שההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד זה לא הוחזר למעמיד ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד על ידי הצד המתנגד במהלך 14 ימים אלו, בתוספת: א) ריבית של 1.5% לחודש, החל ממועד העמדת ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד כאמור ועד לסילוקו בפועל ו-ב) קנס בסכום אשר לא יפחת מהקנס אשר יוטל על השותפות ע"י השותף הכללי של השותפות האמריקאית אשר תקום בקשר עם העסקה (להלן: "**שותפות האמריקאית**") בגין דילול אחזקותיה של השותפות בשותפות האמריקאית. כל הכספים המגיעים לשותפות מכל מקור שהוא, יוכנסו מיד עם קבלתם, אך ורק לחשבון הבנק של השותפות. כמו כן, לאחר קבלת הכספים מהנהנים, בהתאם להתחייבויותיהם עבור השתתפותה של השותפות בעסקה, תעביר השותפות את הכספים לחשבון הבנק של שותפות האמריקאית בהתאם לפרטי חשבון הבנק אשר ימסרו ע"י השותף הכללי של שותפות האמריקאית.

8.6. מובהר כי מתוך הון השותפות, ינוכה מרכיב הוצאות בגין הוצאות הקמת העסקה עבור הנהנים, אשר ישולם לשותפה הכללית ו/או ל"דה סרוויס תכנון פיננסי (אף.פי) בע"מ" ויהיה שווה ל-1.75% בתוספת מע"מ כדין, מתוך חלקה של השותפות בהשקעה כולה, הכוללת את רכיב ההון העצמי ורכיב המימון יחדיו ("**מרכיב ההוצאות**"). מרכיב ההוצאות יועבר לידי השותפה הכללית ו/או דה סרוויס תכנון פיננסי (אף.פי.) בע"מ עד 7 ימים לאחר העברת הכספים הראשונה מהשותפות לשותפות האמריקאית. עבור ניהולה השוטף של השותפות ותשלום לבעלי מקצוע חיצוניים, ינוכה מרכיב הוצאות שנתי עבור אחזקת העסקה לכל שנה בה השותפות פועלת, בסך של 30,000 דולר אמריקאי בתוספת מע"מ כדין. סכומים אלה ינוכו מתוך תקבוליה השוטפים של השותפות ובמידה ולא יהיו כאלה, יצטברו סכומים אלו עד למועד הראשון האפשרי לתשלום.

8.7. בנוסף לעלויות המפורטות לעיל, תהיה השותפה המנהלת בשותפות זו, זכאית לדמי ניהול שנתיים בהיקף של 0.5% (בתוספת מע"מ) מסך ההון העצמי המגויס.

9. **<u>פרויקטים של השותפות</u>**

תקודם רכישת זכויות, הקמה ותפעול של שדה סולארי בטקסס, ארצות הברית ("**הפרויקטים**").

10. **<u>העדר בלעדיות</u>**

מובהר בזאת מפורשות כי הצדדים להסכם זה והבאים מכוחם עוסקים בתחומי העיסוק המתחרים בשותפות ובכוונתם להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלו גם לאחר הקמת השותפות ולמי מהצדדים להסכם זה לא תהיה כל טענה כנגד מי מהצדדים האחרים בהקשר זה.

בנוסף, ולמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי לצדדים אין חובה להציע עסקאות לשותפות וכי יהיו רשאים לבצע כל עסקה שימצאו לנכון, גם אם היא במסגרת תחומי העיסוק של השותפות, באופן עצמאי ו/או באמצעות שיתוף פעולה עם גופים אחרים.

רשאים לבצע כל עסקה שימצאו לנכון, גם אם היא במסגרת תחומי העיסוק של השותפות, באופן עצמאי ו/או באמצעות שיתוף פעולה עם גופים אחרים.

11. **הגבלת עבירות הזכויות**

11.1. הנהנים יהיו רשאים להעביר את זכויותיהם בשותפות אך ורק בכפוף לקבלת הסכמת שאר הנהנים להעברת הזכויות, למעט העברות מותרות כמוגדר בסעיף 11.3 להלן.

11.2. ככל שצד להסכם זה ישעבד את זכויותיו בשותפות ו/או על פי הסכם זה, הוא מתחייב להסיר את השעבוד מהזכויות המוצעות כהגדרתן להלן, ככל שתהיינה כאלה, לפני מכירתן ו/או העברתן לנהנים האחרים ו/או לצד שלישי ו/או ככל שהדבר יידרש על ידי הבנק שיעמיד מימון בנקאי לשותפות.

11.3. על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, יהיו הנהנים רשאים לבצע העברות כמפורט להלן, ללא צורך בקבלת הסכמת שאר הנהנים:

11.3.1. העברת זכויות במישרין בין מי מהנהנים לבין תאגיד בשליטתם ו/או לאדם או תאגיד השולט בנהנה ו/או לתאגיד שבשליטת מי מהם ובלבד שאותו נעבר יתחייב מראש ובכתב כי הוא מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות על פי הסכם זה. לצרכי סעיף זה בעל שליטה משמעו מי שמחזיק ברוב אמצעי הניהול של חברה.

11.3.2. העברת זכויות במישרין בין נהנה לבין קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

11.4. צד המעביר זכויותיו בשותפות כולן או חלקן, לאחר/ים מתחייב לגרום לכך שהנעבר/ים המותר/ים יקבל/ו על עצמם כלפי הצדדים האחרים, את התחייבויותיו על פי הסכם זה לפני המועד להעברת הזכויות המוצעות אליו/הם ויחתום על הסכם זה עם הצדדים האחרים או על הסכם זהה להסכם זה, בשינויים המחויבים. כל עוד לא קיבל על עצמו הנעבר בכתב את התחייבויותיו על פי הסכם זה לא תאושר העברת הזכויות לנעבר והנעבר לא יחשב כבעל זכויות בשותפות.

11.5. מוסכם בזאת, כי הוראות הסכם זה יחולו במלואן על יורשי הצדדים להסכם זה ו/או על מנהלי עיזבונם. למען הסר כל ספק, יצוין כי הזכות לניהול השותפות לא תעבור בירושה או בכל דרך אחרת.

12. **חדלות פירעון של שותף מוגבל**

12.1. היה ומי מן הנהנים ו/או הנהנים יהיה בכל עת לחדל פירעון (כהגדרת מונח זה להלן) (להלן: "**שותף חדל הפירעון**"), תהיה ליתר הנהנים, ככל שהדבר יתאפשר על פי כל דין, הזכות (אך לא החובה), לרכוש את חלקו בהון השותפות או כל חלק ממנו. מימוש זכות זו ינוהל על ידי השותפה הכללית וייעשה בהתאם למנגנון המפורט להלן:

12.2. שותף חדל פירעון יודיע על כך מיד לשותפה הכללית. סמוך לאחר קבלת הודעה כאמור על ידי השותפה הכללית או סמוך לאחר שייוודע לשותפה הכללית בכל דרך על היותו של שותף חדל פירעון, תודיע השותפה הכללית לשותף המוגבל ו/או לנהנים בכתב על כך ועל זכותם, בהתאם להוראות סעיף זה, לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות (להלן: "**הודעת הנהלת השותפות בדבר חדלות פירעון של שותף**").

12.2.1. נהנה החפץ לממש את זכותו הנזכרת יודיע על כך לשותפה הכללית בכתב בתוך 10 ימים ממועד הודעת הנהלת השותפות בדבר חדלות פירעון של שותף (להלן, בסעיף

זה: "**הודעת המימוש**"). בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המימוש, ובכפוף לאמור לעיל, בכל הנוגע למתן מספר הודעות מימוש, ימכור השותף חדל הפירעון (או מי שמונה לנאמן / כונס / מנהל של בעל המניות), את כל אחזקותיו בהון השותפות כפי שיהיו במועד הודעת המימוש, לנותן/ני הודעת המימוש (כמפורט להלן) ויחדל מלהיות שותף ו/או בעל כל זכויות אחרות בשותפות. זאת, כנגד התמורה שתפורט להלן ובהתאם להוראות שיקבל לעניין זה מהשותפה הכללית.

12.2.2. התמורה שתשולם לשותף חדל הפירעון כנגד קבלת חלקו בהון השותפות תהיה כדלהלן: (כל הסכומים המפורטים להלן, בערכם הנומינלי): (חלקו היחסי של השותף חדל הפירעון בהון השותפות כפול (X) שווי השותפות, כפי שאלו יהיו באותה העת) בניכוי 10%. מובהר בזאת כי ההון אשר הועמד ע"י השותף חדל הפירעון יוחזר לשותף חדל הפירעון במועד פירוק השותפות, גם אם מועד זה יחול לאחר שאותו שותף חדל להיות שותף בשותפות.

לצורכי סעיף זה, **שווי השותפות** יהיה שוויה של השותפות כפי שייקבע בהסכמה על ידי הצדדים ובאין הסכמה כפי שייקבע על ידי מעריך שווי שייקבע בהסכמה על ידי הצדדים (למען הסר ספק, השותף חדל הפירעון יישא בכל העלויות הקשורות להערכת השווי). מעריך השווי יהיה אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות או אדם אחר שיוסכם על ידי הצדדים. באין הסכמה על זהותו של מעריך השווי, היא תיקבע על ידי נשיא לשכת רואה החשבון, ובלבד שהוא יהיה אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות.

12.2.3. היה ומספר נהנים יבקשו לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות, כאשר כל אחד מהם נתן הודעת מימוש למלוא חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות (להלן: "**הודעת מימוש מלאה**"), תהיה לכל אחד מהם הזכות לרכוש חלק מזכויות השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה לחלקו היחסי בהון השותפות באותו מועד.

12.2.4. היה ומספר נהנים יבקשו לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון אך חלק (לרבות כולם) מהם נתנו הודעת מימוש חלקית בלבד (להלן: "**נותן הודעת המימוש החלקית**") אזי, נותן הודעת המימוש החלקית יקבל חלק מתוך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה ליחס שבין החלק שהוא הציע לרכוש לבין סך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות <u>אם</u> חלק מתוך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה לחלקו היחסי של נותן הודעת המימוש החלקית בהון השותפות ביחס לסך הון השותפות המוחזק על ידי כל נותני הודעות המימוש, לפי הנמוך מביניהם.

יתר הנהנים (שנתנו הודעות מימוש מלאות), יקבלו את יתר חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בהון השותפות ביחס לסך הון השותפות המוחזק על ידי כל השותפים אשר נתנו הודעות מימוש מלאות. ובלבד שאף אחד מנותני הודעת המימוש לא יידרש לרכוש חלק מהון השותפות בשיעור העולה על השיעור שנקב בהודעת המימוש.

12.2.5. לצרכי סעיף זה, **חדל פירעון** יהיה - מי שמונה לו או לנכס מהותי מנכסיו על ידי בית משפט כונס נכסים קבוע / מפרק קבוע / מנהל מיוחד קבוע ו/או כל בעל תפקיד דומה יהא כינויו אשר יהא ו/או מי שניתן כנגדו צו כינוס ו/או צו פשיטת רגל (מובהר בזאת, כי עצם קבלת החלטה על מינוי או צו כאמור יהיה האירוע הקובע לצורכי סעיף זה) ו/או מי שיחסל את עסקיו או שיתברר כי הוא עומד לעשות כן.

המתאימות ככל שהדבר יידרש).

13. **שונות**

13.1. יצוין ויודגש, כי חלק מהוראות הסכם זה מתנות על הוראות דיספוזיטיביות שבפקודת השותפויות (בין אם הדבר מצוין במפורש ובין אם אינו מצוין במפורש בסעיפי הסכם זה). מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה או סתירה (בין מפורשת בין משתמעת), בין הוראות הסכם זה לבין הוראות פקודת השותפויות או כל דין אחר, וככל שהדבר אפשרי על פי הדין, יגברו הוראות הסכם זה והן בלבד אלו שיחייבו את הצדדים.

13.2. הסכם זה ממצה את ההסכמות, ההתניות, ההצהרות והיחסים המשפטיים בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה, סיכום, הבנה, מצג או הבטחה שנעשו או ניתנו קודם לחתימת הסכם זה, של צד למשנהו, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, בין במפורש ובין במשתמע, אלא כאמור בהסכם זה. הסכם זה מחליף ומבטל כל זיכרון דברים, הסכם, נוהג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא, שנערכו בין הצדדים, אם נערכו, עובר לחתימתו של הסכם זה, לרבות הסכם בעלי המניות המקורי אשר יתבטל באופן מידי עם חתימת הסכם זה, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמך אחר שנחתם קודם לחתימת הסכם זה.

13.3. הצדדים מצהירים ומתחייבים לשתף פעולה ביניהם ולעשות כל שיידרש לשם קיומו של הסכם זה.

13.4. לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון, השמטה או תוספת להסכם זה, אלא אם יערכו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים.

13.5. שום הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינה באה לגרוע מתנאי אחר או הוראה אחרת של הסכם זה כי אם להוסיף עליו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

13.6. כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הנן כמפורט בכותרת הסכם זה וכמופיע **בנספח א'**. הודעה שתשלח למעני הצדדים או מי מהם הנקובים לעיל, תחשב כאילו נתקבלה אצל הנמען בתוך 4 ימי עסקים מאז שיגורה בדואר רשום, אם נמסרה מסירה אישית - עם מסירתה, ואם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני - ביום העסקים שלאחר משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

במחשבה תחילה בע"מ ח.פ 513957241 תל-אביב, רח' נקר 7 6969368	**יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ** **YEADIM OPPORTUNITIES MANAGEMENT LTD** **ח.פ. 515207728**
במחשבה תחילה בע"מ	יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ

נספח א'

פרטי הצדדים

יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ
רח' המנופים 8, הרצליה
טלפון : 03- 9707070
פקס : 09-8854571
Email : office@theservice.co.il

במחשבה תחילה בע"מ
רח' מאיר נקר 7, תל אביב
טלפון : 03-6412108
פקס : 03-6412110
Email : cpa@nuritneta.co.il